NOTIFICACIÓN

CB BRIALES DE LAS PEÑAS r/p D. ÓSCAR AGUDO RUIZ
C/ GETHE Nº 12, PORTAL B-5º-B, 29016, MÁLAGA
SMS (677 490 818)
Correo Electrónico osagrui@arquired.es

Ref. jarr

El Sr. Gerente Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, con fecha 24 de abril de 2.024, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN:

"**EXPEDIENTE: LOBRAS** – 2022-4200
INTERESADO: CB BRIALES DE LA PEÑAS **CON C.I.F. nº** E29173234
REPRESENTANTE: OSCAR AGUDO RUIZ **CON D.N.I. nº** 25708698B
SITUACIÓN: C/ SEVILLA 21
REF. CATASTRAL: 2356107UF7625N0001XB
JUNTA MPAL. DISTRITO Nº 1 - Centro
ASUNTO: CONCEDER LICENCIA DE OBRAS PARA EDIFICIO PLURIFAMILIAR PARA 8 VIVIENDAS.
CÓDIGO DEL TÉCNICO MUNICIPAL: TECLU00013

Dada cuenta del expediente referenciado, promovido por CB Briales de la Peñas, con DNI/CIF: E29173234, representado por Oscar Agudo Ruiz, con DNI: 25708698B, y con medio de notificación de la resolución y actos a través de la Sede Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, de conformidad con los artículos 14 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común, (osagrui@arquired.es) en solicitud de licencia de obras para edificio plurifamiliar para 8 viviendas en C/ Sevilla 21, y

Resultando que, con fecha 1 de diciembre de 2022, se dicta acuerdo favorable por la **Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres Aeronáuticas** en la que se autoriza la ejecución de las obras objeto de la presente licencia.

Resultando que, con fecha 22 de marzo de 2024, ha sido emitido informe técnico favorable por el **Departamento de Licencias y Protección Urbanística** en el que se indica:

"ANTECEDENTES

- ***11/10/2022:*** *Solicitada licencia de obras se presenta documentación al expediente, de cuyo estudio se deriva el presente.*
- ***08/03/2023:*** *Se emite informe técnico por parte de este servicio.*
- ***24/04/2023:*** *Se presenta nueva documentación técnica al expediente.*
- ***27/06/2023:*** *Se emite informe técnico se le que se requiere documentación.*

Verificador: https://coteja.malaga.eu Localizador: 152527457641525311OO Fecha Registro: 14/05/2024 14:06 Núm. Registro: 2024/325904

- ***11/09/2023***: *Se presenta documentación de la que deriva el presente.*

INFORME

Documentación presentada.

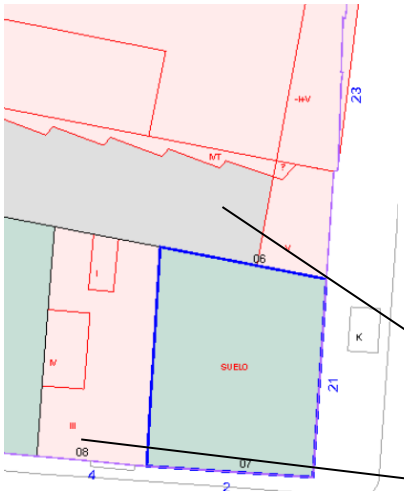
- *11/09/2023:* *Se aporta Documentación reformada* ***sin visar, fechado en septiembre de 2023 y firmado digitalmente por D. Oscar Agudo Ruiz con fecha 11/09/2023***

Descripción de la solución propuesta.

Según la nueva documentación presentada se solicita licencia para ejecución de edificio para 8 viviendas sito en parcela calificada como MC, con una superficie de parcela según proyecto de 108,41m^2.

Aspectos urbanísticos de Cumplimiento de ordenanzas.

Tras el estudio de la documentación presentada, se comprueba que, según el art.12.5.3 en la fachada correspondiente a calle Sevilla el número de alturas es de PB + 5, en la fachada correspondiente a pasaje Cesar de Haro, el número de plantas es PB + 2, así mismo se ajusta a las determinaciones indicadas en el art.12.2.25 punto 1.2 (b).



En el informe anteriormente descrito, se indica que la parcela tiene una superficie inferior a la indicada en el art.12.5.2 pto. 1 del PGOU vigente. Según la documentación presentada, en la memoria del proyecto, se presenta la ficha catastral del colindante, según la cual, la construcción data de 1966, comprobando los datos obrantes en esta GMU se observa que el colindante por c/ Sevilla 23 data de 1972 por lo que con dichos datos se justifica el articulo anteriormente descrito

Año de construcción 1972

Año de construcción 1966

Una vez justificadas las excepciones anteriormente descritas, le es de aplicación el art.12.5.2 en su punto 5.23 del PGOU vigente. Según la cual la ocupación de la parcela podrá ser del 100 % en todas las plantas.

Se comprueba que los patios cumplen con las dimensiones indicadas en el art.12.2.37 del PGOU vigente. Las viviendas cumplen con las condiciones de dicho artículo respecto a las condiciones de iluminación y ventilación.

Se modifica el ascensor subiendo hasta la cubierta. -

Verificador: https://coteja.malaga.eu Localizador: 152527457641525311 00 Fecha Registro: 14/05/2024 14:06 Núm. Registro: 2024/325904

Se justifica la ubicación de los tendederos, el de planta baja se considera reservado en la cubierta del edificio, el resto se marca en cada vivienda.

Se comprueba que la edificación cumple con el resto de parámetros urbanísticos que le son de aplicación.

Normativa complementaria.

1. *Accesibilidad (D293/09 - OMRA).*

- *Se justifica el cumplimiento de las normas de accesibilidad (D. 293/09 y de la ordenanza municipal de Accesibilidad del municipio de Málaga).*
- *Observaciones:*

2. *Protección contra incendios.*

- *Se justifica el cumplimiento de las normas de Protección contra incendios.*

Informes Externos a la GMUOI.

- *Resulta necesaria resolución previa de **AESA**. Altura a efectos de AESA 23,82 m.*

Otras Cuestiones.

- *PEM: 335.840 €.*
- *Plazo de ejecución solicitado: 22 meses.*
- *Requiere doble intervención Técnica: Si*
- *Tasas S/Ordenanza Fiscal nº 15. Art. 9:*

  - Epígrafe…… A.3.1.1…….9 €/m^2 x 562,60 $m.^2$

  - Total Tasas: 5.063,4.

PROPUESTA

- *Visto lo anterior, el presente informe es en el aspecto técnico FAVORABLE por lo que se propone **CONCEDER** la tramitación de la licencia solicitada con base en la documentación técnica válida presentada consistente en Documentación reformada **sin visar, fechado en septiembre de 2023 y firmado digitalmente por D. Oscar Agudo Ruiz con fecha 11/09/2023**, condicionando su eficacia y expedición al cumplimiento de una serie de requisitos:*

Verificador: https://coteja.malaga.eu Localizador: 152527457641525311 00 Fecha Registro: 14/05/2024 14:06 Núm. Registro: 2024/325904

TABLA RESUMEN PARÁMETROS URBANÍSTICOS					
CLASIFICACIÓN DEL SUELO			URBANO: PGOU 2011		
ZONIFICACIÓN			MC		
CONDICIONES DE ORDENACIÓN Y EDIFICAC.			P.G.O.U.	PROYECTO	CUMPLE
Parcela	Superficie Mínima	M².	300	**108,41**	**No***
	Long. Fachada Min.	M.	7	**>7**	**Si**
	Fondo. Parcela Min.	M.	9	**>9**	**Si**
	∅ inscribible	M.	7	**>7**	**Si**
Edificabilidad neta		M²/M².	Indicar S/art 12.5.2-2	**Segun**	**Si**
Densidad máxima de Viviendas		Ud.	1 / 70 M² =	**1/70**	**Si**
Separación a Linderos	Públicos	M.	Alineada	**Alineada**	**Si**
	Privados	M.	Medianera / 2.00	**Medianera/3**	**Si**
Profundidad. Máxima Edificable		M.	No se fija	**-**	**-**
Ocupación neta total					
Bajo Rasante		%	100	**100**	**Si**
S/ Rasante: Planta baja		%	100	**100**	**Si**
S/ Rasante: Plantas altas		%	100	**<100**	**Si**
Altura Máxima Edificable		M.	Indicar S/ Plano ó vial	**<11,00/21,80**	**Si**
Nº Máximo de plantas		Ud.	Indicar S/ Plano ó vial	**Pb+2 / Pb+5**	**Si**
Nº Mínimo de plantas		Ud.			
Altura máxima cumbrera / Casetón.		M.	2,75 / 2,70-Ascensor	**-**	**-**
Altura mínima Interior de Plantas					
Sótano		M.	2,30 / 2,50	**-**	**-**
P. Baja		M.	2,70 / 3,50	**3,80**	**Si**
P. Altas		M.	2,70	**2,70**	**Si**
Vuelos máximos		M.	1/10 vial – 1,50 - 0,40	**<1,50**	**Si**
Patios de luces		M.	Ø4 / M² s/art12.2.37-5.3	Ø3	**si**
Patios de Ventilación		M.	Ø2 / M² s/art12.2.37-6.3		
Patios viviendas interiores		M.	Ø½H= ≥ 8		
De carácter general.					
Dotación Aparcamientos viviendas		Ud/M².	**1,5 / 1,2 / 1 = Ud.**	**-**	**-**
Dotación Aparcamientos Otros Usos		Ud.			
Usos ¿Viables?		**Si**			
¿Es necesario cesión a viales? **No**				Superficie: **-**	
¿Es necesario apropiación de viales? **No**				Superficie: **-**	
¿Es necesario informe de arqueología? **No**					
¿Justifica C.T.E.? **Si**					
¿Justifica ordenanza PCI? **Si**					
¿Justifica Ordenanza de Accesibilidad / D 293/09 de accesibilidad? **Si** - **Si**					
¿Está afectado por la huella de Servidumbre Aeronáutica? **Si . Atura de edificación 23,82m**					
Observaciones: *** se justifica la antigüedad de la parcela para aplicación del art.12.5.2 punto 5.3**					

Resultando que en fecha 21 de noviembre de 2023 se presenta por parte del interesado proyecto de ejecución visado, certificados de intervención visados de dirección de obra y de dirección de ejecución de obras, separata de obras de urbanización y proyecto de ICT.

Verificador: https://coteja.malaga.eu Localizador: 152527457641525311OO Fecha Registro: 14/05/2024 14:06 Núm. Registro: 2024/325904

Resultando que, con fecha 4 de abril de 2024, ha sido emitido informe técnico favorable por el **Departamento de Licencias y Protección Urbanística** en el que se indica:

"ANTECEDENTES

Con fecha 07/11/2023 se emitió informe técnico en el que se propone conceder tramitación de licencia solicitada.

El presente es un informe complementario para aclarar alguna cuestión.

INFORME

En relación con el expediente de referencia, cabe informar que en el informe técnico anteriormente descrito, se indica que la concesión está condicionada a una serie de requisitos, los cuales no se trascriben, pues bien:

…..condicionando su eficacia y expedición al cumplimiento de una serie de requisitos:

- *Presentación de proyecto de Ejecución debidamente visado, que desarrolle al básico aprobado junto certificado de concordancia.*

Lo que se informa a los efectos oportunos."

Considerando lo dispuesto en el *Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas* donde se establece la necesidad de acuerdo favorable del Ministerio de Fomento para la autorización de construcciones, instalaciones o plantaciones en los espacios y zonas afectadas por las servidumbres aeronáuticas; modificado por el *Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre,* que regula las excepciones a los límites establecidos por las superficies limitadoras de obstáculos alrededor de los aeropuertos; y el *Real Decreto 1842/2009, de 27 de noviembre,* por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga.

Considerando lo dispuesto en el ***artículo 20*** *de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido*:

"1. *No podrán concederse nuevas licencias de construcción de* ***edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales*** *si los índices de inmisión medidos o calculados incumplen los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a las correspondientes áreas acústicas, excepto en las zonas de protección acústica especial y en las zonas de situación acústica especial, en las que únicamente se exigirá el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el espacio interior que les sean aplicables.*

2. Los ayuntamientos, por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas, podrán conceder licencias de construcción de las edificaciones aludidas en el apartado anterior aun cuando se incumplan los objetivos de calidad acústica en él mencionados, siempre que se satisfagan los objetivos establecidos para el espacio interior."

Verificador: https://coteja.malaga.eu Localizador: 152527457641525311 00 Fecha Registro: 14/05/2024 14:06 Núm. Registro: 2024/325904

Considerando, como complemento del anterior, lo establecido en el ***artículo 28.3*** del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía:

> *"3. En lo referente al sistema de verificación acústica de las edificaciones, para la obtención de la licencia de primera ocupación de los edificios o bien para posteriores licencias de ocupación, siempre y cuando sean consecuencia de obras que requieran proyecto técnico de edificación conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, se exigirá el cumplimiento de lo establecido en el Código Técnico de la Edificación, previsto en la mencionada Ley, mediante un estudio acústico ajustado a las normas establecidas en la Instrucción Técnica 5."*

Considerando que de acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda, del Plan General de Ordenación Urbana de Málaga 2011:

> *"Las Parcelas en suelo urbano registradas con anterioridad a la aprobación definitiva del Plan General de 1983, cuya superficie fuera inferior a la establecida como mínima en la ordenanza específica de la zona donde se ubiquen, podrán, no obstante, ser edificadas siempre que se cumplan las demás condiciones de ordenación y edificación de la ordenanza correspondiente."*

Para acreditar la existencia de parcela mínima, dicha parcela debe constar **inscrita en algún registro público con anterioridad a 1983**, pero con las dimensiones reflejadas en el proyecto, es decir, ya reducida e incumpliendo el parámetro en cuestión.

Medios de prueba:

- Cedula parcelaria de la implantación del Catastro de 1970.
- Certificación catastral descriptiva y gráfica.
- Certificación registral o nota simple registral extensa.

Considerando lo dispuesto en el artículo 21.2 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, donde se establece que *"la presentación del Proyecto de ejecución, debidamente visado o supervisado, habilitará la ejecución de las obras objeto de la licencia, previa resolución del Ayuntamiento respecto a la concordancia entre el proyecto básico y el de ejecución, que deberá dictarse y notificarse en el plazo de diez días desde la presentación de éste".*

Considerando que, aunque la ***Disposición Derogatoria Única*** *del Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía* ***(RGLISTA),*** que entró en vigor el 22 de diciembre de 2022, ha derogado expresamente el *Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía* ***(RDUA);*** los preceptos de esta última norma, siguen siendo aplicables al procedimiento de la licencia que nos ocupa, dado que la ***Disposición Transitoria Séptima*** del **RG*LISTA*** indica al respecto lo siguiente: *"Los procedimientos en materia de disciplina territorial o urbanística y sobre la actividad de edificación iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del*

Verificador: https://coteja.malaga.eu Localizador: 152527457641525311OO Fecha Registro: 14/05/2024 14:06 Núm. Registro: 2024/325904

Reglamento, se tramitarán y resolverán conforme a lo establecido en la normativa vigente al iniciarse los mismos."

Considerando lo dispuesto en el ***artículo 137*** de *la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía* ***(LISTA)***, y de conformidad con lo establecido en el ***Título I*** *del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo,* (***RDUA*)** que le es de aplicación conforme a lo dispuesto en la ***Disposición Transitoria Séptima*** *del Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía* ***(RGLISTA)*** y de acuerdo con las demás condiciones reglamentarias y las particulares establecidas, en su caso, en los informes técnicos emitidos en el presente expediente.

Considerando, que la presente solicitud de licencia de obras es conforme a la normativa territorial y urbanística y demás disposiciones legales de aplicación, adecuándose al procedimiento legalmente establecido y constando en el expediente todas las autorizaciones e informes que la legislación sectorial y la legislación urbanística exigen con carácter previo al otorgamiento de esta licencia y en su caso, las autorizaciones o concesiones de ocupación o utilización del dominio público.

Considerando lo dispuesto en el ***art. 138*** de la *Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía* ***(LISTA)***, el cual regula en su apartado 1 los supuestos de actuaciones urbanísticas sujetas a declaración responsable, entre ellas:

d) La ocupación o utilización de las edificaciones o instalaciones amparadas en licencia previa o declaración responsable de obras, siempre que se encuentren terminadas y ajustadas a estas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación.

Considerando lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal nº 15 "Tasas por actuaciones urbanísticas".

Considerando asimismo, lo dispuesto en la restante Normativa Urbanística aplicable y demás disposiciones de general aplicación.

Considerando, que los hechos, fundamentos de derecho y el análisis jurídico sobre la conformidad a derecho de la actuación pretendida, que anteceden constituyen el informe jurídico previo a la propuesta de resolución que debe emitirse a tenor de lo dispuesto en el ***artículo 140.3*** de la ***LISTA*** y ***artículo 16*** del ***RDUA***, coincidiendo la propuesta jurídica con los dispongos de la presente Resolución.

A la vista de cuanto antecede y de conformidad con las competencias delegadas por acuerdo del Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructura de fecha 18 de diciembre de 2003, publicado en el B.O.P de 12 de enero de 2004, ***RESUELVO****:*

1º.- Conceder licencia de obras para edificio plurifamiliar de 8 viviendas en la dirección arriba indicada, en una parcela de 108,41 m^2, según proyecto, referencia catastral

Verificador: https://coteja.malaga.eu Localizador: 152527457641525311 00 Fecha Registro: 14/05/2024 14:06 Núm. Registro: 2024/325904

2356107UF625N0001XB, según los datos aportados por el interesado, con sujeción a Documentación reformada sin visar, fechado en septiembre de 2023 y firmado digitalmente por Oscar Agudo Ruiz con fecha 11/09/2023, y conforme a la autorización concedida por acuerdo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres Aeronáuticas, de fecha 1 de diciembre de 2022, estableciéndose que la altura máxima de la construcción o instalación proyectada no excederá de 24,00 metros, incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos (carteles, iluminación, etc.) o cualquier añadido sobre la misma, así como los medios auxiliares que puedan ser necesarios durante su construcción o instalación.

2º.- Aprobar los derechos liquidados en concepto de tasas de licencia, ascendentes a **5.063,40 €**, calculados de acuerdo con el artículo 9 de la ordenanza fiscal 15 con un PEM de 335.840,00 €, epígrafe A.3.1.1 (9 €/m^2 x 562, 60 m^2 = 5.063,40 €).

Se advierte al interesado que, **si no se ha abonado el total de las tasas**[1], se acompañará al traslado de la presente resolución carta de pago cuyo importe **deberá ser ingresado con carácter previo a la expedición de la licencia, y en todo caso, en los plazos marcados, al efecto, en la Ley 58/2003 General Tributaria.**

Se comunica igualmente al interesado que, si con los pagos realizados se constata un **exceso en las tasas abonadas**, para que esta Gerencia pueda realizar la transferencia del importe que resulta a su favor, debe aportar sus datos bancarios a través del trámite que se encuentra en la web *https://sede.malaga.eu/* del Ayuntamiento de Málaga. Para cualquier aclaración sobre este tema puede dirigirse a los teléfonos 951 92 83 11/12/13 o 02. Asimismo, se informa que si no se aportan los datos bancarios, el expediente de devolución de ingresos quedará paralizado en los términos previstos artículo 95.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3º.- Significar al interesado que el plazo para el **inicio de las obras** es de **6 meses** a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la licencia, fijándose, igualmente, un plazo de **interrupción máximo** de las mismas de **6 meses**. Aunque dicho plazo podrá ser mayor cuando el interesado no pueda cumplir con el plazo estipulado por causa imputable a la Administración. Por otro lado, el plazo previsto para la **ejecución de las obras** es de **36 meses**. Asimismo, se indica al interesado que podrá comunicar la prórroga de los referidos plazos de la licencia, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la comunicación de la prórroga y sigan vigentes o hayan sido igualmente prorrogadas las autorizaciones sectoriales exigidas, en su caso, para el otorgamiento de la licencia, pudiendo comunicar la prórroga de los referidos plazos de la licencia, antes de su vencimiento y por un nuevo plazo no superior al inicialmente autorizado, presentando el formulario normalizado de *"Comunicación Prórroga de Plazos"*, acompañado de los documentos detallados en el mismo, antes de la conclusión de los plazos determinados.

[1] Una vez consultado con el Departamento de Gestión Económica, según los antecedentes, se acompaña liquidación nº 325545.

Verificador: https://coteja.malaga.eu Localizador: 152527457641525311 00 Fecha Registro: 14/05/2024 14:06 Núm. Registro: 2024/325904

Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141.2 de la LISTA, el artículo 22 del RDUA y los artículos 24 y 50 y Anexo II.2.15 y II.2.16 de la OMLU.

4º.- Se advierte que este tipo de obras dan lugar a **alteraciones catastrales que han de ser declaradas ante el Catastro Inmobiliario**, de conformidad con lo previsto por el artículo 13 de la Ley del Catastro Inmobiliario, mediante la presentación de las correspondientes declaraciones catastrales que se formalizarán en los modelos aprobados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

5º.- Significar al interesado que la presente licencia no autoriza demolición alguna, ni ocupación de vía pública, ni instalación de grúa torre, debiendo solicitarse y obtener los permisos necesarios para ello si fuera preciso, así como la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de servidumbres aeronáuticas de forma previa y preceptiva a su instalación. Advirtiéndole que si fuese necesaria la utilización de medios auxiliares que superen la altura autorizada (24,00 metros), deberá solicitarse la correspondiente autorización a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de forma previa y preceptiva a su instalación, haciendo referencia al Acuerdo dictado con fecha 1 de diciembre de 2022 y al número de expediente de Servidumbres Aeronáuticas que en dicho Acuerdo se especifica (E22-5509).

6º.- Significar al interesado que, deberá comunicar al Departamento de Arquitectura e Infraestructuras el inicio de cualquier obra que pueda incidir en el suelo, vuelo o subsuelo de las vías y espacios públicos municipales.

7º.- Advertir al promotor que, una vez finalizadas todas las obras tendrá que presentar la **declaración responsable para la Primera Ocupación y/o Utilización**, debiendo cumplimentar completa y correctamente el formulario oficial publicado al efecto en la web municipal, al que deberá acompañar toda la documentación que en él se establezca así como la justificación del cumplimiento de todos los requisitos detallados en el presente acto administrativo, sin cuya válida presentación no podrá hacer uso de la edificación.

De conformidad con la presente licencia de obras, deberá aportar la siguiente documentación:

- Certificado visado del Director de las Obras donde se acredite que las obras de urbanización se han ejecutado de conformidad con la separata de obras de urbanización aprobada, acompañado de documentación fotográfica acreditativa.
- Deberá aportar uno de los dos documentos que, a continuación, se indican:
  - Certificado de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones sobre el cumplimiento del Reglamento de I.C.T.
  - Resguardo del Registro Electrónico de haber presentado ante el Ministerio de Economía y Empresa el Certificado de fin de obra del proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones.

Paseo de Antonio Machado, 12 ▪ 29002 ▪ Málaga ▪ TLF. 010 Y 951.926.010 ▪ CIF_ P - 7990002 - C ▪ www.malaga.eu

Verificador: https://coteja.malaga.eu Localizador: 152527457641525311 00 Fecha Registro: 14/05/2024 14:06 Núm. Registro: 2024/325904

- Certificado visado del Director de las Obras donde se acredite que se han realizado las comprobaciones de aislamiento acústico al ruido en la edificación, detalladas en la Instrucción Técnica 5 del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía (Decreto 6/2012), de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 28.3.

8º.- Significar al interesado, que contra el presente acto que es definitivo en vía administrativa, podrá interponer, potestativamente, **recurso de reposición** ante el órgano que dictó el mismo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o bien **recurso contencioso-administrativo** ante el Juzgado correspondiente de dicha Jurisdicción en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación del presente acto, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

9º.- Significar al interesado, que contra el acto que resuelva el correspondiente recurso de reposición podrá interponer **recurso contencioso-administrativo** ante el Juzgado correspondiente de dicha Jurisdicción, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición. Si no se hubiese resuelto expresamente dicho recurso, será de aplicación el régimen de actos presuntos a tal efecto regulado en el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

10º.- Significar al interesado, que contra los puntos aprobatorios de los derechos liquidados, en concepto de tasas, podrá interponer los siguientes recursos:

a) Con carácter potestativo, **recurso de reposición** ante el órgano que dictó el mismo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 108 y 137 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

   Contra el acto que resuelva el citado recurso de reposición podrá interponerse **reclamación económico-administrativa** ante el Jurado Tributario del Excmo. Ayuntamiento de Málaga en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la recepción del acto por el que se resuelve el recurso. Si no se hubiese resuelto expresamente dicho recurso, el plazo se contará a partir del día siguiente a aquel en que haya transcurrido un mes desde su interposición.

b) **Reclamación económico-administrativa** ante el Jurado Tributario del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 137 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 34 del

Verificador: https://coteja.malaga.eu Localizador: 152527457641525311 00 Fecha Registro: 14/05/2024 14:06 Núm. Registro: 2024/325904

Reglamento Orgánico Municipal por el que se regula el jurado tributario y el procedimiento de las reclamaciones económico-administrativas.

Contra el acto por el que se resuelva la reclamación económico-administrativa podrá interponer **recurso contencioso-administrativo** ante el correspondiente Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa de la reclamación económico-administrativa. Si no se hubiese resuelto expresamente dicha reclamación, el plazo se contará a partir del día siguiente a aquel en que deba entenderse desestimada, de conformidad todo ello con lo establecido en el art. 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En cualquier caso, se le advierte que la interposición del recurso de reposición y/o de la reclamación económico-administrativa no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las correspondientes consecuencias legales, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, interés y recargos, salvo que se solicite la suspensión al amparo de lo prevenido en el artículo 14.2.i) del Real Decreto Legislativo 2/2004 o en los arts. 25 y ss. del Reglamento Municipal citado anteriormente, previa prestación de garantía en la forma prevenida y con las especialidades previstas en la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria.

Dar traslado al interesado, junto con el presente acto, de copia del acuerdo dictado, con fecha 1 de diciembre de 2022, por la **Agencia Estatal de Seguridad Aérea** en materia de Servidumbres Aeronáuticas, para su conocimiento y a los meros efectos informativos, indicándose expresamente que en ningún caso podrá considerarse que esta nueva notificación abra un nuevo plazo de impugnación.”

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente, en Málaga a la fecha de la firma digital.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
POR DELEGACIÓN, LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LICENCIAS
Y DECLARACIONES RESPONSABLES
FIRMADO: GRACIA DÍAZ VILLALTA

Verificador: https://coteja.malaga.eu Localizador: 152527457641525311 00 Fecha Registro: 14/05/2024 14:06 Núm. Registro: 2024/325904

Paseo de Antonio Machado, 12 ▪ 29002 ▪ Málaga ▪ TLF. 010 Y 951.926.010 ▪ CIF_ P - 7990002 - C ▪ www.malaga.eu

Firmas:

Firmante	Fecha
DÍAZ VILLALTA, GRACIA DE JESUS	14/05/2024 13:39

Este documento ha sido sellado electrónicamente por el Ayuntamiento de Málaga y puede ser comprobada su autenticidad mediante el localizador 15252745764152531100 en https://coteja.malaga.eu o escaneando el código QR que aparece a continuación.